PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario del relevamiento territorial de comunidades indígenas (Ley 26.160 y ley de restablecimiento de la emergencia)

Reglamenta la ley «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento»: equipos técnicos por provincia, etapas y plazos del relevamiento técnico, jurídico y catastral, contenido del plan y de las metas trimestrales, acto de reconocimiento de la ocupación y certificación para hacer valer la suspensión de desalojos. Sustituye el Decreto 1122/2007.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · dentro de los 30 días de promulgada «Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y de conclusión del relevamiento» (Días 61–100), para que el plan se publique a tiempo
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 23.302, la Ley N° 26.160, la Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena N° [número] y el Decreto N° 1122 del 23 de agosto de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] restableció por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, en los términos de la Ley N° 26.160, y dispuso concluir antes del 10 de diciembre de 2028 el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades que no accedieron a él o cuyo relevamiento no concluyó.

Que esa ley encomendó el relevamiento a la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, con un plan y metas trimestrales publicados, participación de las comunidades, convenios con las provincias y un programa presupuestario propio, sin modificar su naturaleza jurídica.

Que cumplir ese plazo exige equipos de trabajo estables, un procedimiento uniforme con plazos por etapa y la coordinación con los catastros provinciales.

Que el Decreto N° 1122/2007 reglamentó la Ley N° 26.160 en su redacción original y corresponde sustituirlo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de restablecimiento de la emergencia territorial indígena y del relevamiento previsto en el artículo 3° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, conforme al artículo 4° de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 3°.- Equipos técnicos. La autoridad de aplicación conforma en cada provincia con comunidades pendientes un equipo técnico de relevamiento, integrado al menos por un profesional en antropología, uno en derecho y uno en agrimensura o ciencias de la información geográfica. Los equipos se integran con personal propio, con personal provincial asignado por convenio o mediante convenios con universidades nacionales y organismos técnicos públicos, conforme al artículo 6° de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 4°.- Plan de relevamiento. El plan del artículo 5° de la Ley N° [número] contiene: a) la nómina de comunidades pendientes por provincia, con su estado de avance; b) el equipo asignado a cada provincia; c) el cronograma por comunidad; d) las metas trimestrales de relevamientos concluidos; e) el crédito asignado y su ejecución prevista. Se publica en el sitio oficial de la autoridad de aplicación y se actualiza cada trimestre con el avance alcanzado.

ARTÍCULO 5°.- Inicio. El relevamiento se inicia de oficio, según el cronograma, o a pedido de la comunidad o de sus instituciones representativas. La autoridad de aplicación notifica el inicio a la comunidad y a la provincia, y acuerda con la comunidad la forma de su participación.

ARTÍCULO 6°.- Etapas. El relevamiento de cada comunidad comprende: a) la etapa técnica, con la identificación y georreferenciación del territorio de ocupación actual, tradicional y pública, con participación de la comunidad; b) la etapa jurídica, con el análisis de la situación dominial y de las tenencias y los conflictos existentes; c) la etapa catastral, con el cruce de la información con el catastro provincial y la identificación de las parcelas comprendidas. Cada relevamiento se concluye dentro de los ciento veinte (120) días de su inicio, prorrogables por resolución fundada.

ARTÍCULO 7°.- Observaciones. El informe final de cada relevamiento se notifica a la comunidad, a la provincia y a los titulares de dominio registrados, que pueden formular observaciones dentro de los treinta (30) días hábiles. La autoridad de aplicación las resuelve en forma fundada.

ARTÍCULO 8°.- Acto de reconocimiento. Resueltas las observaciones, la autoridad de aplicación dicta el acto previsto en el artículo 7° de la Ley N° [número], lo notifica a la comunidad y a la provincia, lo comunica al registro de la propiedad inmueble y al catastro de la jurisdicción para su anotación, y lo incorpora a la base para la titulación de la propiedad comunitaria.

ARTÍCULO 9°.- Suspensión de desalojos. A pedido de la comunidad o de un juez, la autoridad de aplicación expide en un plazo de cinco (5) días hábiles una constancia de que la comunidad se encuentra comprendida en el relevamiento, pendiente o concluido, a los fines de la suspensión prevista en el artículo 3° de la Ley N° [número]. Los servicios jurídicos del Estado nacional invocan esa suspensión en los procesos en que sean parte.

ARTÍCULO 10°.- Convenios con las provincias. La autoridad de aplicación propone a cada provincia, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, un convenio de relevamiento que comprenda el acceso a la información catastral y registral, la asignación de personal y la anotación de los actos de reconocimiento.

ARTÍCULO 11°.- Información pública. La autoridad de aplicación publica en formato de datos abiertos el estado del relevamiento de cada comunidad y los actos de reconocimiento dictados, con resguardo de la información que la comunidad declare culturalmente reservada.

ARTÍCULO 12°.- Informe al Congreso. El informe anual al Congreso de la Nación previsto en el artículo 5° de la Ley N° [número] se presenta antes del 31 de marzo de cada año, con el avance del año anterior.

ARTÍCULO 13°.- Programa presupuestario. El programa «Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas» del artículo 8° de la Ley N° [número] financia los equipos técnicos, los convenios, las mensuras y los gastos operativos del relevamiento.

ARTÍCULO 14°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 1122/2007.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app